

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2051 -  
2052/2531

นายเตียม แสนอาษา กับพวก โจทก์  
บริษัทโรงเลื่อยจักรแม่ทะพนา จำกัด จำเลย  
บริษัทโรงเลื่อยจักรแม่ทะพนา จำกัด  
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54, มาตรา  
31

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ข้อ 2 เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงส่วนข้อ 3 เป็นการอุทธรณ์ข้อกฎหมายซึ่งจำเลยมิได้สู้ไว้ในคำให้การ จึงไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยจำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 2. เรื่องค่าชดเชย จำเลยจะต้องจ่ายให้ลูกจ้างหากมีการเลิกจ้างโดยไม่ใช้ความผิดของลูกจ้าง และไม่ต้องจ่ายหากลูกจ้างปฏิบัติไม่ชอบตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน กรณีของโจทก์ทั้งสองจะมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมายดังกล่าวหรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนอุทธรณ์ข้อ 3 เป็นประเด็นข้อกฎหมายที่จำเลยได้ต่อสู้ไว้แต่ศาลชั้นต้นแล้วที่กล่าวเพิ่มเติมมาเป็นเพียงรายละเอียดเท่านั้น โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
ตอบรับ (อันดับ 41)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยเรียกโจทก์สำนวนแรกว่าโจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์สำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 2

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 13,257 บาทและจำนวน 27,313 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 34)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 38)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทั้งสองมิได้ขาดงานเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ขาดงานเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน เป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงและที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ทั้งสองต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด เห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้จำเลยมิได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคำให้การ เป็นข้อที่มีได้วกันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยสองข้อนี้ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทั้งสองมิได้ขาดงานเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ขาดงานเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน เป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงและที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้โจทก์

ทั้งสองต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด เห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้จำเลย  
มิได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคำให้การ เป็นข้อที่มีได้วกันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง  
ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยสองข้อนี้ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพิณีจกิจ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |